



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001776/2010/CA1

///la ciudad de Paraná, capital de la Provincia de Entre Ríos, a los cinco días del mes de abril del año dos mil diecisiete, reunidos en la Sala de Audiencias de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones, los señores miembros de la misma, a saber: Presidente, Dr. Daniel Edgardo Alonso y Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez -constituido así el Tribunal de conformidad con lo dispuesto por el art. 109 del RJN- a fin de tratar el expediente caratulado: **"ROMERO, MARÍA HAYDEE CONTRA ANSES SOBRE ORDINARIO"**, Expte. N° FPA 21001776/2010, proveniente del Juzgado Federal N° 2 de Paraná, en virtud de los recursos de apelación deducidos contra la resolución de primera instancia, se someten a estudio las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ DE CAMARA SUBROGANTE, DR. DANIEL EDGARDO ALONSO, DIJO:

I- Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos por la parte actora a fs. 91 y por la demandada a fs. 96, contra la sentencia de fs. 84/88.

Los recursos se conceden a fs. 97. A fs. 100 el Sr. Fiscal General contesta la vista corrida, expresa agravios la actora a fs. 102/107 y a fs. 109/112 vta. lo hace la demandada y quedan estos actuados en estado de resolver a fs. 115 vta.



II- a) Que la actora señala que el a quo no hace ninguna referencia a la redeterminación del haber inicial conforme el planteo de inconstitucionalidad del art. 49 de la ley 18037 deducido; solicita la aplicación del fallo "Badaro" de la CSJN, más allá del 31/12/2006. Apela la distribución de costas efectuada y la tasa de interés aplicada. Hace reserva del caso federal.

b) Que la demandada reclama la aplicación de la ley 26417, y apela el rechazo de la excepción de cosa juzgada opuesta y la extensión de las pautas de "Badaro" más allá del 31/12/2006. Hace reserva del caso federal.

III- Que la actora, beneficiaria de una pensión nacional conforme el régimen instituido por la ley 18037, ocurre a la jurisdicción y promueve demanda contra la Administración Nacional de la Seguridad Social por reajuste y movilidad de sus haberes.

El a quo desestimó la excepción de cosa juzgada, hizo lugar a la pretensión deducida, declaró la inconstitucionalidad de diversas normas, y dispuso la movilidad de los haberes de la actora hasta el 31/03/1995 conforme las variaciones registradas por el índice general de las remuneraciones (doctrina de la CSJN en los autos "Sanchez") y, para el período comprendido entre el 01/01/2002 y la entrada en vigencia de la ley 26417, según las variaciones anuales del índice de salarios, nivel general, elaborado por el INDEC, con más el pago de retroactivos e intereses a tasa pasiva.

Contra dicha decisión se alzan las apelantes.

IV- Que, conforme lo expresado por el Sr. Fiscal General a la luz de lo resuelto por el Máximo Tribunal en





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001776/2010/CA1

los autos "Pedraza, Héctor Hugo c/ ANSES s/ acción de amparo" en fecha 06/05/2014 y en la Acordada 14/2014, este Cuerpo resulta competente para entender en la presente causa.

V- a) Que en primer lugar corresponde declarar como de tratamiento inoficioso los agravios relacionados con la aplicación de la Ley 26417 y la solicitud de que las pautas de movilidad previstas en el fallo "Badaro" se extiendan más allá del 31/12/2006, atento que las críticas expresadas no se condice con lo resuelto en la sentencia cuestionada.

b) Que, en cuanto a la excepción de cosa juzgada opuesta por la demandada, corresponde hacer lugar, toda vez que surge del expediente administrativo agregado por cuerda que, por el período anterior al 31/03/1995, la parte actora dedujo demanda de reajuste que fuera resuelta por la Cámara Federal de la Seguridad Social en sentencia que se encuentra firme y consentida, debiendo respetarse lo allí resuelto. La CSJN se ha pronunciado en idéntico sentido en los autos "ANDINO BASILIO MODESTO C/ ANSES S/ REAJUSTES VARIOS" (Fallos 328:3041).

c) Que asimismo corresponde rechazar la inconstitucionalidad del art. 49 de la ley 18037, en tanto la redeterminación requerida excede el reajuste al que tienen derecho los jubilados y/o pensionados conforme el régimen vigente, constituido por las leyes que rigen la materia y la doctrina que ha ido delineando la Corte Suprema en aras de salvaguardar la contingencia vejez.

d) Que el resto de los agravios expresados por las partes encuentran adecuada respuesta en lo resuelto por este Tribunal al dictar sentencia en los autos "SCIUTTO,



MARÍA ANGÉLICA ZOILA CONTRA ANSES SOBRE ORDINARIO", Expte. N° FPA 22000536/2009, sentencia del 11/06/2015, a cuyos fundamentos corresponde remitir en honor a la brevedad y cuya copia certificada deberá ser agregada en autos como parte integrativa de la presente.

Consecuentemente, se hace lugar parcialmente a los recursos de apelación interpuestos por las partes demandada y actora y, en su mérito, se hace lugar a la excepción de cosa juzgada opuesta y se revoca parcialmente la sentencia dictada, con los alcances fijados en el precedente citado y en la medida de la apelación deducida.

VI- Que en materia de costas corresponde imponerlas por su orden (art. 21 ley 24463).

VII- Que corresponde regular los honorarios habidos en la presente instancia, los pertenecientes a los letrados de la parte demandada y actora en un 28% de los que oportunamente les sean regulados en la instancia *a quo* a los letrados de las respectivas partes, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 ley 21839 t.o. por ley 24432-.

Voto a esta primera cuestión por la negativa.

La Sra. Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, por los mismos fundamentos, adhiere al voto precedente.

A LA SEGUNDA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE, DR. DANIEL EDGARDO ALONSO, DIJO:

Que corresponde hacer lugar parcialmente a los recursos de apelación interpuestos por las partes demandada y actora y, en su mérito, se hace lugar a la excepción de cosa juzgada opuesta y se revoca parcialmente la sentencia dictada, en la medida de las apelaciones deducidas en autos





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001776/2010/CA1

y con los alcances fijados en la causa "SCIUTTO, MARÍA ANGÉLICA ZOILA CONTRA ANSES SOBRE ORDINARIO" (Expte. N° FPA 22000536/2009, sentencia del 11/06/2015), cuya copia certificada deberá ser agregada como parte integrativa de la presente.

Imponerse las costas por su orden (art. 21 ley 24463).

Regular los honorarios habidos en la presente instancia, los pertenecientes a los letrados de la parte demandada y actora en un 28% de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a *quo* a las respectivas partes, conforme la proporción de ley y firmes que sean - art. 13 ley 21839 t.o. por ley 24432-.

Tenerse presente las reservas del caso federal efectuadas. Así voto.

La Sra. Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, adhiere al voto precedente.

No siendo para más, se dio por finalizado el acto, labrándose la presente, la que es firmada por el Sr. Juez de Cámara Subrogante, y Sra. Jueza de Cámara, por ante mí, que doy fe.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MI

HECTOR RAUL FERNANDEZ

SECRETARIO

Fecha de firma: 05/04/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,



#3470682#173568316#20170406124822445

Fecha de firma: 05/04/2017
Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,
Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,



#3470682#173568316#20170406124822445



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001776/2010/CA1

SENTENCIA

Paraná, 5 de abril de 2017.

Y VISTO:

El resultado del acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

Hacer lugar parcialmente a los recursos de apelación interpuestos por las partes demandada y actora y, en su mérito, se hace lugar a la excepción de cosa juzgada opuesta y se revoca parcialmente la sentencia dictada, en la medida de las apelaciones deducidas en autos y con los alcances fijados en la causa "SCIUTTO, MARÍA ANGÉLICA ZOILA CONTRA ANSES SOBRE ORDINARIO" (Expte. N° FPA 22000536/2009, sentencia del 11/06/2015), cuya copia certificada deberá ser agregada como parte integrativa de la presente. Imponer las costas por su orden (art. 21 ley 24463).

Regular los honorarios habidos en la presente instancia, los pertenecientes a los letrados de la parte demandada y actora en un 28% de los que oportunamente les sean regulados en la instancia *a quo* a las respectivas partes, conforme la proporción de ley y firmes que sean - art. 13 ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Tener presente las reservas del caso federal efectuadas.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MI

HECTOR RAUL FERNANDEZ

SECRETARIO

Fecha de firma: 05/04/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,



#3470682#173568316#20170406124822445